

TEMA 1: Comisiones 1 y 2

PREGUNTA N° 1

Respuesta correcta:

- e. La acción del empleado difícilmente se podría calificar como delito, por aplicación del principio de legalidad Penal. *Ya que la ley de delitos informáticos que tipifica, entre otras, el daño informático, recién se sancionó en el año 2008 y en el caso bajo análisis el caso sucede en el 2005*

PREGUNTA N° 2

Respuesta correcta:

- b. Superior a las Leyes Nacionales. *Hay un slide en la presentación donde está explícito esto*

PREGUNTA N° 3

Respuesta correcta:

- b. Todo dato generado por un sistema informático durante una comunicación, que indica información como el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración de la comunicación. *Alcanza con verificar en el Convenio de Budapest como han sido tipificados cada una de las figuras delictuales de la cual luego se valieron las leyes de delitos informáticos.*

PREGUNTA N° 4

Respuesta correcta.

- b.- La retransmisión sin autorización puede constituir piratería digital según la Ley 11.723. *En la presentación de la ley de propiedad intelectual aparecen varios supuestos como el mencionado en el ejemplo*

PREGUNTA N° 5

Respuesta correcta:

- a. El acceso sin autorización a un sistema informático de un organismo estatal configura una agravante penal según el art. 153 bis del Código Penal argentino. *Entre las opciones propuestas, resultaba evidente que esta respuesta constituía la más sólida. En el supuesto del ejemplo, una posibilidad de no instar a la acción penal podría haber estado circunscripta al agravante mencionado en el artículo 153 bis del Código Penal Argentino.*